

1502728-31.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... quantia em dinheiro, em conhecido ponto de trafico.

Também, há se reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, consoante a colheita da prova oral, o tráfico ocorreu nas proximidades da casa da Justiça, em frente ao Fórum.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, , ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502728-31.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502728-31.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

WAGNER DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 15h00, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha, nº 01, viela 06, em frente ao Fórum desta cidade, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, 37 (trinta e sete) porções de crack, 19 (dezenove) porções de skunk, 08 (oito) porções de haxixe e 46 (quarenta e seis) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo com massa bruta de 418,84 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls.76), sobrevivendo citação pessoal e resposta escrita às

fls. 112.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sem aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 93/96).

Tanto perante a autoridade policial como em juízo, o acusado negou os fatos. Alegou que estava no local para comprar crack, quando foi surpreendido pelos policiais.

Disse que nunca traficou.

A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Os policiais civis Wellington e Leandro, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que estavam de serviço em apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas, em frente ao Fórum Municipal.

Na posse das características dos indivíduos, deslocaram-se até o referido local e ao entrarem pela linha férrea, de longe avistaram vários indivíduos, sendo dois com as características anotadas. Estes quando perceberam a presença dos policiais, tentaram empreender fuga, pela linha férrea. O acusado foi detido portando uma mochila. No seu interior havia uma expressiva quantidade de drogas de natureza diversas, bem como a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) em notas miúdas. O acusado informalmente confessou que estaria praticando o tráfico naquele local. Por fim, disseram que não conheciam o acusado de abordagens policiais anteriores.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes. Ademais, os fatos mesmo que em parte foram confessados pelo acusado.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente.

In casu, foram apreendidos em poder do acusado diversas porções de drogas e quantia em dinheiro, em conhecido ponto de tráfico.

Também, há se reconhecer a causa de aumento de pena prevista no

art. 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, consoante a colheita da prova oral, o tráfico ocorreu nas proximidades da casa da Justiça, em frente ao Fórum.

Diante desse quadro, a procedência da ação é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, , observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, em razão da multirreincidência do acusado (fls. 89/91), aumento a pena base em mais 1/5, pelo que passa a ser de 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento atinente ao art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. Assim, exaspero sua pena em 1/6, resultando em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Incabível a incidência do §4º, do art.33 da Lei de Drogas, ante a reincidência do acusado.

Assim, ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva a pena acima fixada. O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes

elementos que pudesse majorá-lo.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ante a reincidência, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU WAGNER DA SILVA, filho de MARIA SILVANA SEVERINO DA SILVA, , como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 à pena 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado e 700 (setecentoss) dias-multa, no mínimo legal. O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia, até porque o réu ostenta outra execução, cujas penas deverão ser unificadas.

Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do valor apreendido.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA